

권 고

제 목 : 징계 감경규정 불합리

관계부서 : ○○○○처

조치부서 : ○○○○처

내 용

1. 업무개요

○○○○처는 공사「인사규정 시행세칙」에 따라 표창의 종류와 횟수를 감안하여 징계를 감경하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

공사「인사규정」 제45조 제2항에 따르면 인사담당 부서의 장은 징계처분의 요구가 있는 경우 인사위원회에 징계 의결을 요구하도록 되어 있고, 같은 규정 제49조에 따르면 인사위원회가 징계양정을 정할 경우에는 징계대상자의 비위의 유형, 비위의 정도 및 과실의 경중과 평소의 소행, 근무성적, 과거의 공적 등을 충분히 참작하도록 되어 있다.

한편, 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제29조 제1항 제2호에 따르면 기관장 표창(부장급 이상의 관리직은 제외)을 받은 공적의 경우 징계를 감경할 수 있도록 되어 있다.

이처럼 기관장 표창 수상 등에 따른 징계를 감경하는 경우에도 그 감경 여부를 인사위원회에서 결정하도록 하지 아니하고, 일정요건의 표창을 수상하기만 하면 인사위원회가 반드시 징계를 감경하도록 규정하는 것은 인사위원회의 권한을 제한



하게 되어 불합리하다.

그 뿐만 아니라 감사기간(2019. 6. 24.~7. 5.) 중 공기업 1군을 대상으로 포상에 따른 징계감경 운영실태를 확인한 결과, [별표] “타기관(공기업 1군) 포상에 따른 징계감경 관련 규정”과 같이 조사대상 9개 공기업 중 G공사를 제외한 A공사 등 8개 기관 모두 인사위원회가 징계양정을 감경할 수 있도록 임의규정으로 운영하고 있었다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 「인사규정」에 규정된 인사업무의 세부적인 처리절차를 규정하도록 되어 있는 「인사규정 시행세칙」 제30조에 따르면 인사위원회는 징계의결이 요구된 자가 일정 요건의 포상을 받은 경우 징계양정 감경기준에 따라 반드시 징계를 감경하도록 되어 있어 인사위원회의 권한이 침해되고 있음은 물론 상위 규정인 「인사규정」의 위임범위를 벗어나게 되는 등의 문제점이 나타나게 되었다.

관계부서 의견

○○○○○처는 감사결과를 수용하면서 징계 감경규정을 임의규정으로 개정하도록 노력하겠으며, 다만 동 규정의 개정은 근로조건의 불이익한 변경에 해당하므로 노동조합과 협의하여 개정하도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○○○처장은 일정 포상 요건만 되면 인사위원회가 반드시 징계를 감경하도록 되어 있는 「인사규정 시행세칙」 제30조의 규정을 합리적으로 개정하시기 바랍니다.

(권고)



[별표]

타기관(공기업 1군) 포상에 따른 징계감경 관련 규정

구분	기관명	관련 규정
1	A	「상벌규정」 제27조(징계의 감경) ① 인사위원회 심의시 징계대상자가 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 징계감경 기준(별표2)에 따라 징계를 감경할 수 있으며, 해당직급에서의 감경은 1회에 한한다.
2	B	「인사규정시행세칙」 제72조(징계의 감경) ① 위원회는 징계의결이 요구된 자가 다음 각호의 1에 해당하는 공적이 있는 경우에는 별표 9의 징계양정감경기준에 따라 감경하거나 제3항에 따라 징계양정을 감경할 수 있다.
3	C	「인사규정시행세칙」 제70조(징계양정의 감경) ① 인사위원회는 징계의결이 요구된 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공적이 있는 경우에는 “별표 15”의 징계양정감경기준에 따라 징계양정을 감경할 수 있다.
4	D	「인사규정시행세칙」 제46조(징계의 감경과 가중) ① 인사위원회는 징계의결이 요구된자가 당해직급기간중 사장(2급을이상은 제외한다) 또는 장관급 이상의 표창을 받은 공적이 있을 경우에는 1회에 한하여 징계양정을 감경하여 의결할 수 있다.
5	E	「인사규정시행세칙」 제72조(징계의 감경) ① 인사위원회는 징계의결이 요구된 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공적이 있는 경우에는 별표 12의 징계양정 감경기준에 따라 징계를 감경할 수 있다.
6	F	「인사관리규정」 제94조(징계양정) ① 징계를 양정할 때에는 징계대상자의 평소의 소행, 근무성적, 징계처분요구 이전의 공적 또는 포상실적, 개전의 정, 과거 징계사실의 유무 등을 충분히 고려하여야 하며, 적극적인 업무추진 과정에서 발생한 착오나 실수에 대하여는 정상을 참작할 수 있다.
7	G	「상벌규정」 제45조(포상자에 대한 징계감경) ① 다음 각 호에 정하는 포상을 받은 자에 대하여 징계할 때에는 해임은 정직으로, 정직은 감봉으로, 감봉은 견책으로, 견책은 경고로 각각 1등급씩 징계를 감경한다.
8	H	「인사규정시행세칙」 제94조(징계의 감경) ① 징계위원회는 징계의결이 요구된 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공적이 있는 경우에는 별표 20의 징계양정 감경 기준에 따라 징계를 감경할 수 있다.
9	I	「인사규정시행세칙」 제77조(징계의 감경) ① 인사위원회는 징계대상자가 사장표창(장관표창이상을 포함한다)을 수여받은 경우 및 적극적이고 헌신적인 직무수행과정에서 야기된 과실로 징계가 요구된 자에 대하여는 별표 8의 징계양정 감경기준에 따라 징계를 감경할 수 있다.

